

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3766/2533

กรุงเทพมหานคร  
นาง ประคอง วัจนะรัตน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1305, มาตรา 1306

ที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่จำเลยได้ที่ดินพิพาทมาอยู่ในโฉนดที่ทำขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยชอบหรือมิชอบของโจทก์หรือเจ้าพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และแม้จำเลยจะได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลานานเท่าใด เมื่อมิใช่เป็นการได้มาโดยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 แล้วจำเลยก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้กับโจทก์ผู้ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ไม่ว่าในทางใด การออกโฉนดของจำเลยส่วนที่ทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการออกไม่ชอบ

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2848 แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 2847 แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 2847 จากจำเลยที่ 1 เดิมที่ดินโฉนดที่ 2848 จังหวัดธนบุรี ซื้อจากนางพัน เพียรพร้อมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2499 เพื่อใช้

ตัดถนนสายดาวคนอง-จอมทองต่อมาจังหวัดธนบุรีได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวของ  
โจทก์ไปทำถนนเรียกว่าถนนสายดาวคนอง-จอมทอง เมื่อตัดถนนเสร็จที่ดินแปลงดัง  
กล่าวยังมีที่ดินเหลืออีก 138 ตารางวา ซึ่งจะต้องไว้ใช้เป็นที่จอดรถสำหรับประชาชน  
ใช้ร่วมกัน และในกรณีจะเป็นจะใช้เป็นที่สาธารณะสายดาวคนอง-จอมทอง ต่อไป  
ที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์ทั้งแปลงจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท  
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ก่อนที่โจทก์จะได้นำที่ดินส่วนที่เหลือมาใช้  
ประโยชน์ตามเจตนาดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัจนะกุลขนสง โดยจำเลยที่ 1 ได้ขอ  
เช่าที่ดินส่วนที่เหลือซึ่งติดกับของจำเลยที่ 1 จำนวนเนื้อที่ 26 ตารางวา เพื่อใช้เป็น  
ทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำการรังวัดที่ดินโฉนด  
ที่ 2847 แล้วฉ้อฉลเบียดบังเอาที่ดินบริเวณที่จำเลยที่ 1 ได้เช่าดังกล่าว และที่ดินต่อ  
เนื่องจากบริเวณที่เช่าในแปลงเดียวกันไปเป็นเนื้อที่ 66 ตารางวาโดยวิธีการแสดงให้  
เจ้าหน้าที่ของโจทก์เข้าใจว่าเขตที่ดินของโจทก์อยู่ตรงจุดและบริเวณที่จำเลยที่ 1 ซึ่ง  
อ้างว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างที่ดินของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มี  
อำนาจหน้าที่รังวัดและออกโฉนดเข้าใจว่าอาณาเขตที่ดินของโจทก์และจำเลยที่ 1 อยู่  
ณ จุดที่ชี้ร่วมกันซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง จำเลยที่ 1 จึงเข้าครอบครองที่ดินจำนวน  
เนื้อที่ 66 ตารางวา ของโจทก์โดยมิชอบเมื่อจำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว  
ให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของโจทก์ ในส่วนที่จำเลยที่  
1 เบียดบังไป ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2522 โจทก์ได้ขอรังวัดตรวจสอบที่ดินของโจทก์แต่การ  
รังวัดไม่เป็นผล เพราะจำเลยทั้งสองคัดค้านการนำชี้แนวเขตของโจทก์ ขอให้ศาลมี  
คำสั่งว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ 2847 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 เป็น  
โมฆะ และมีคำสั่งให้เพิกถอนการรังวัดที่ดินของจำเลยที่ 1 ครั้งดังกล่าวเสีย กับมีคำ  
สั่งว่าการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ 2847 ระหว่าง จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นโมฆะ  
เฉพาะส่วนที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์และให้เจ้า  
พนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรีดำเนินการรังวัดและ

กำหนดแนวเขตที่ดินของโจทก์ต่อไปจำเลยที่ 1 ให้การว่า นางมาลี นิ่มเสมอ บุตร  
จำเลยที่ 1 ซื่อที่ดินโฉนดที่ 2847 จากนางพัน เพียรพร้อม และนางพวง เพียรพร้อม  
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2506 ต่อมานางมาลีได้โอนขายที่ดินโฉนดที่ 2847 ให้  
จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2510 จำเลยที่ 1 จึงเข้าครอบครองสืบต่อจากนาง  
มาลีมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ไม่มีบุคคลโต้แย้งคัดค้าน ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรี  
ได้ขอให้ทำการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินโฉนดที่ 2848 จำเลยที่ 1 ได้ไประวางแนวเขต  
และชี้เขตตามแนวรั้วของจำเลยที่ 1 ซึ่งทำไว้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรีไม่  
คัดค้าน เมื่อเจ้าพนักงานขึ้นรูปแผนที่และคำนวณเนื้อที่ตามขอบเขตที่นำทำการรังวัด  
ใหม่แล้วได้เนื้อที่ทั้งหมดคือเนื้อที่ซึ่งตัดเป็นถนนกับเนื้อที่ซึ่งเหลือจากที่ตัดเป็นถนน  
ได้ 1 ไร่ 10 ตารางวา เกินจากโฉนดเดิมไปถึง 58 ตารางวา ส่วนที่ดินโฉนดที่ 2847  
นั้น ได้รับโฉนดครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 124 เป็นเนื้อที่ 2 งาน 60 ตารางวา เมื่อ พ.ศ. 2470  
เจ้าของที่ดินได้ยื่นคำขอสอบเขตเจ้าพนักงานได้ขึ้นรูปแผนที่และคำนวณเนื้อที่ตามที่  
นำทำการรังวัดปักหลักเขตใหม่ได้เนื้อที่ 2 งาน 18 ตารางวา น้อยกว่าเดิม 42 ตาราง  
วา เจ้าพนักงานได้จำลองแผนที่ตามขอบเขตที่ทำการรังวัดปักหลักเขตใหม่นั้นไปปิด  
ในหลังโฉนดและแก้เนื้อที่ให้ลดลงจากเดิมตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2470 ต่อมาเมื่อ  
พ.ศ. 2519 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นขอสอบเขตอีกเพื่อแบ่งหักที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์  
ทางทิศตะวันออกตลอดแนว ซึ่งได้ใช้เป็นทางกันมาช้านานแล้วนั้นออกเพื่อทราบ  
จำนวนที่ดินที่เหลือเพื่อขายให้จำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานได้นัดไปทำการรังวัดในวันที่  
24 ธันวาคม 2519 ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย จำเลยที่ 1 นำชี้ตาม  
แนวรั้วของจำเลยที่ 1 เจ้าของที่ดินข้างเคียงทุกรายรวมทั้งที่ดินโฉนดที่ 2848 ของ  
จังหวัดธนบุรี ได้นำเจ้าพนักงานทำการรังวัดและลงลายมือชื่อรับรองเขตกันไว้เป็น  
หลักฐานตามแนวที่ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรีได้นำทำการรังวัดปักหลักเขตไว้  
เมื่อ พ.ศ. 2513 ไม่มีการโต้แย้ง และจำเลยที่ 1 ได้นำรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็น  
ทางสาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออกตามสภาพของทางที่มีอยู่ในที่ดินดังกล่าว

ด้วย เมื่อเจ้าพนักงานขึ้นรูปแผนที่และคำนวณเนื้อที่ตามขอบเขตที่ทำการรังวัดได้  
เนื้อที่ 2 งาน 16 ตารางวา ลดลงจากเนื้อที่ซึ่งแก้ไขใหม่แล้วดังกล่าวอีก 2 ตารางวา  
จำเลยที่ 1 จึงได้ไปจดทะเบียนแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ 2 ตารางวา และเจ้า  
พนักงานได้แก่เนื้อที่ที่เหลือเป็น 2 งาน 14 ตารางวา แล้วจำเลยที่ 1 ขายให้จำเลยที่  
2 ไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2520 ขอให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า  
จำเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 2847 จากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2520  
จำเลยที่ 2 เชื่อด้วยความสุจริตว่าที่ดินตามแนวเขตที่จำเลยที่ 1 นำขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์  
ของจำเลยที่ 1 โดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่ 2 จึงรับซื้อและครอบครองด้วยความ  
สงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ขอให้  
ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าที่ดินโฉนดที่ 2847 ตำบลบางค้อ อำเภอบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามขอบเขตตามแผนที่หลังโฉนดที่ 2847 ซึ่งเจ้าพนักงาน  
ทำการรังวัดสอบเขตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 และเขตที่ดินโฉนดที่ 2848 เป็นไป  
ตามที่นำทำการรังวัดปักหลักเขตไว้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2513 ห้ามโจทก์และ  
บริวารเข้าไปเกี่ยวข้งในที่ดินของจำเลยที่ 2 อีกต่อไปและให้ถือว่า การนำรังวัดรวม  
โฉนดและแบ่งแยกที่จำเลยที่ 2 นำรังวัดไว้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2521 สำหรับด้าน  
ติดกับที่ดินโฉนดที่ 2848 เป็นการถูกต้องแล้ว โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ขอ  
ปฏิเสธฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ทั้งสิ้นและขอถือเอาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตาม  
ฟ้องเดิมของโจทก์เป็นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ศาลชั้น  
ต้นพิพากษาว่าการรังวัดที่ดินของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 เป็นโมฆะ  
ให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี เพิกถอนการรังวัดสอบเขตที่ดิน  
โฉนดที่ 2847 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519 และการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่  
2847 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินของ  
โจทก์ คำขออื่นให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินพิพาท

ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 เป็นของจำเลยที่ 2 ห้ามโจทก์เข้าเกี่ยวข้อง  
คำขอของจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินแปลงพิพาทของโจทก์ว่า  
ที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 2484 เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำเลยมิได้  
อุทธรณ์หรือกล่าวในคำแก้ฎีกาว่ามีใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คงกล่าวอ้างแต่  
เพียงว่าส่วนที่พิพาทกันนั้นไม่อยู่ในเขตโฉนดดังกล่าวเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้  
ว่า ที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 2848 นอกเหนือจากส่วนที่พิพาทกันนั้นเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยคือ ที่ดินที่พิพาทจำนวน 66  
ตารางวา ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 หรือ จ.3 นั้น อยู่ในเขตโฉนดดัง  
กล่าวและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ พิเคราะห์แล้วตามแผนที่ระวาง  
(สำเนาแผนที่ข้าหลวง) เอกสารหมายเลข 11 นั้น ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินเลขที่  
36 ที่ดินของจำเลยที่ 2 อยู่ทางเหนือเป็นที่ดินเลขที่ 33 ตามแผนที่ดังกล่าวที่ดินทั้ง  
สองแปลงติดกันในแนวขนานและรูปที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ดินเลขที่ 32 ที่อยู่ติด  
กับที่ดินเลขที่ 33 ทางด้านทิศเหนือเป็นของจำเลยเช่นกัน ที่ดินของโจทก์นั้นเมื่อทำ  
ถนนอพยพก่อนที่จะขยายมาเป็นถนนสายดาวคนอง-จอมทอง นั้น มีที่ดินทางด้าน  
ทิศเหนือเหลืออยู่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดวัจนะกุลชนสง เคย  
เช่าที่ดินของโจทก์แปลงนี้ส่วนที่เหลือจากการทำถนนทางด้านทิศตะวันออกตาม  
สัญญาเช่าที่ดินของจังหวัดธนบุรี เอกสารหมายเลข 5 ตามคำเบิกความของนายประมวล  
พ่วงพงษ์ ซึ่งเคยรับราชการที่อำเภอบางขุนเทียน เมื่อ พ.ศ. 2474 ได้ความว่าทาง  
จังหวัดธนบุรีได้ซื้อที่ดินที่พิพาทมาจากนางพันเพียรพร้อม เมื่อซื้อมาแล้วทางการยัง  
ไม่ทำถนนทันทีเพียงแต่ทำเป็นทางให้ประชาชนเดินได้ ส่วนที่เหลือจากการทำเป็น  
ทางให้ขุนภักดีนรารักษ์เช่าที่ดินส่วนที่เช่ากว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 80  
เมตร นายประมวลไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดคำขอของนายประมวลนี้ทำให้เห็นข้อ  
เท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ประการแรกคือที่ดินที่โจทก์ซื้อจากนางพันนั้น ส่วนที่

เหลือจากการทำถนนนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถนนที่ตัดผ่านที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากทางตะวันออกไปทางตะวันตกนั้นต้องเป็นแนวนานกับที่ดินของโจทก์ที่เหลืออยู่ ดังนั้น แม้ต่อมาจะมีการขยายถนนตามแนวข้างถนน ถนนที่ขยายออกมาก็ต้องขนานกับที่ดินของโจทก์ที่เหลืออยู่เพราะการขยายถนนในแนวตรงนั้นจะต้องขยายออกไปเป็นส่วนที่เท่ากันทางราชการคงไม่ขยายถนนในส่วนกว้างของถนนไม่เท่ากันเป็นแน่ เมื่อพิจารณาจากแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.ล.1 และ จ.3 ถ้าที่ดินของจำเลยที่ 2 โฉนดเลขที่ 2847 เป็นไปตามรูปแผนที่ในเส้นสีเขียวดังที่จำเลยที่ 2 นำชี้แล้ว ที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 2848 เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง โดยทางด้านทิศตะวันออกเป็นชายธงและที่ดินของจำเลยที่ 2 อยู่ติดกับถนนสายดาวคนอง-จอมทอง จึงเป็นการขัดแย้งกับรูปแผนที่ที่ควรจะเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือจากการทำถนนทางด้านทิศเหนืออยู่ในแนวเส้นสีแดงในแผนที่พิพาทแล้ว รูปแผนที่ก็จะตรงกับความจริงที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดกรณีพิพาท ข้อนี้เป็นเหตุประการแรกที่จะเป็นข้อแสดงให้เห็นว่าที่ดินของจำเลยที่ 2 นั้น โดยแท้จริงไม่ใช่ตามที่จำเลยที่ 2 นำชี้ในแผนที่พิพาท อีกประการหนึ่งนั่นคือ ที่ดินของโจทก์ทางทิศตะวันออกที่ห่างหุ้นส่วนจำกัดวัจนะกุลชนสงเคยเข้าตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.5 นั้น กำหนดอาณาเขตที่ดินที่เช่าทิศเหนือ ทิศใต้ยาว 8 วา ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกยาว 3 วา 1 ศอก โดยทางทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือทางทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของห้างหุ้นส่วนวัจนะกุลชนสง (คือที่ดินของจำเลยที่ 2 ในปัจจุบัน) แสดงว่าส่วนที่ห้างวัจนะกุลชนสงเช่านั้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือทางด้านทิศตะวันออกถูกตัดเป็นถนนทั้งหมดด้วย คงไม่เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงเล็กตามที่ปรากฏในแผนที่พิพาทหมายเลข จ.ล.1 และ จ.3 เหตุอีกประการหนึ่งคือที่จำเลยที่ 2 นำชี้เขตที่ดินของตนตามเอกสารหมายเลข จ.ล.1 และ จ.3 นั้น ส่วนทางทิศตะวันออกมีส่วนที่เป็นฟุตบาทริมถนน ถนนสายดาวคนอง-จอมทองตัดมุมที่เล็กน้อย ถ้าเป็นดังนั้นจริงก็ต้องมีการให้ความยินยอมของจำเลยก่อนที่จะมีการทำฟุตบาทริมถนนดัง

กล่าว แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 เล่าว่าได้เข้าไปโต้แย้งหรือคัดค้านในการที่ทางราชการตัดถนนและทำฟุตบาทผ่านมุมที่ของตนคงมีแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ไม่รับรองแนวเขตโฉนดของจำเลยเพราะรुकล้าที่สาธารณะ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความจากการนำสืบของจำเลยว่ามีารรังวัดสอบเขตและทำแผนที่สำหรับที่ดินเลขที่ 32 ซึ่งติดต่อกับที่ดินเลขที่ 33 ที่เป็นกรณีพิพาททางทิศเหนือที่ดินทั้งสองแปลงนี้เป็นของจำเลยที่ 1 มาแต่เดิม และหลังจากมีการรังวัดสอบเขตทำแผนที่ใหม่ แล้วที่ดินเลขที่ 32 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 58 ตารางวาเป็นจำนวนเนื้อที่ที่ใกล้เคียงกับจำนวนเนื้อที่ดินของโจทก์ที่ขาดหายไป 66 ตารางวา กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าเหตุที่ทำให้รูปแผนที่ที่ดินของจำเลยที่ 2 ในเอกสารหมาย จ.ล.1 และ จ.3 เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากรูปแผนที่เดิมของที่ดินแปลงนี้เข้าไปอยู่ในรูปแผนที่ใหม่ ของที่ดินแปลงนี้เข้าไปอยู่ในรูปแผนที่ใหม่ของที่ดินเลขที่ 32 และเพื่อให้รูปแผนที่ของที่ดินเลขที่ 33 ซึ่งปัจจุบันเป็นของจำเลยที่ 2 คงรูปเดิมจึงได้รुकล้าเข้ามาในที่ดินสาธารณะของโจทก์ที่ปล่อยปละละเลยไว้ รูปแผนที่ตามโฉนดของจำเลยที่ 2 ที่จัดทำขึ้นใหม่ก็มีข้อโต้แย้งกันมาแต่ต้น เมื่อรูปแผนที่ขัดแย้งกับรูปแผนที่เดิมซึ่งคู่ความไม่อาจจะเปลี่ยนได้เช่นนี้ รูปแผนที่ที่ทำใหม่จึงไม่อาจที่จะใช้เป็นหลักในการค้นหาความจริงได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักฐานของแผนที่ระวางและแผนที่ในโฉนดเดิมดังกล่าวจึงเห็นได้เป็นการแน่ชัดว่าเขตที่ดินของโจทก์ทางทิศเหนืออยู่ในแนวเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทหมาย จ.ล.1 และ จ.3 ที่ดินของจำเลยที่ 2 ตามที่ปรากฏในแผนที่ในโฉนดที่ทำขึ้นใหม่จึงเป็นการรुकล้าที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 2484 ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ข้อที่จำเลยกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้เป็นประการสำคัญคือ ข้อที่ว่าเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้มีการรับรองแนวเขตถูกต้องและเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำแผนโฉนดขึ้นโดยถูกต้องและเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำแผนที่ตามโฉนดขึ้นโดยถูกต้องนั้น ในเมื่อที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว การที่จำเลยได้ที่ดินที่พิพาทมาอยู่ในโฉนดนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำโดยชอบหรือมิชอบของโจทก์

หรือเจ้าพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตามและแม้จะได้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์หรือไม่อย่างไรเป็นเวลานานเท่าใด เมื่อมิใช่เป็นการได้มาโดยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 แล้ว จำเลยก็หาได้กรรมสิทธิ์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นแต่ประการใดไม่ ทั้งไม่อาจอ้างสิทธิอย่างใด ๆ ขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้กับโจทก์ผู้ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ไม่ว่าในทางใด การออกโฉนดของจำเลย ส่วนที่ทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการออกไม่ชอบ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ